

Úplné znenie ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZM-FU-OD-25-0098_ZoD

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ČLÁNOK I – Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Spoločnosť:	KOSIT EAST s.r.o., Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice, Zapísaná v: Obch. reg. MS Košice, Sro.: Sa, VI. č.: 12979/V
Sídlo:	Rastislavova 98, 043 46 Košice IČO: 36 211 451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575
V zastúpení:	Ing. Lucia Šprinc, MBA, generálna riaditeľka
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK41 1100 0000 0029 4217 3211
IBAN:	IBAN: SK41 1100 0000 0029 4217 3211
Zapísaná v obch. registri:	Zapísaná v: Obch. reg. MS Košice, Sro.: Sa, VI. č.: 12979/V
Poverený zástupca:	Peter Bartek
Kontakt:	Telefón: 421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk (ďalej len "poskytovateľ")

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Dulova Ves
Sídlo:	Hlavná 18/36, 08252 Dulova Ves IČO: 00327000 DIČ: 2021225470
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0902 2572
Zapísaná v obch. registri:	
Poverený zástupca:	Onofrej Lukáš, Mgr.
Kontakt:	Telefón: 0917639304, E-mail: dulovaves@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

(„poskytovateľ“ a „objednávateľ“ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ČLÁNOK II. - Predmet zmluvy

- Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v rozsahu tak, ako sú tieto služby podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, za podmienok stanovených touto zmluvou, všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 2 k tejto zmluve (VOP) a v súlade so zákonom o odpadoch a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov.
- Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje platiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a VOP a dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou, VOP a zákonom o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Pokiaľ tak stanovuje príloha č. 1 tejto zmluvy, je predmetom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy aj služba triedeného zberu odpadu. Obsah a rozsah tejto služby sa riadi touto zmluvou, VOP a podmienkami stanovenými príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má uzatvorenú zmluvu s objednávateľom o zabezpečení triedeného zberu.

ČLÁNOK III. – Miesto a čas plnenia

- Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je katastrálne územie obce a prevádzky poskytovateľa.
- Miesto plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa časti B/ a C/ prílohy č. 1 k tejto zmluve bude špecifikované v objednávke.
- Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude vykonávať služby podľa článku 2. odseku 2.1. tejto zmluvy v intervaloch a podľa harmonogramu, ak bol zmluvnými stranami dohodnutý alebo na základe písomnej objednávky (avíza) objednávateľa tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV. – Cena

- Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za služby podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa skutočne vykonaných výkonov. Jednotlivé jednotkové ceny sú špecifikované v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK V – Platobné podmienky

1. Na základe dohody zmluvných strán cena za služby podľa tejto zmluvy bude platená mesačne pozadu, podľa skutočne vykonaných služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci.
2. Cenu za služby podľa článku 4. tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry – riadneho daňového dokladu so všetkými náležitosťami v zmysle zákona o DPH, vystavenej poskytovateľom najneskôr do 15 dní od poskytnutia služby alebo v prípade opakujúceho sa plnenia súhrnne raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.

ČLÁNOK VI – Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť:
 - a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode,
 - b) odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených touto zmluvou, všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa a v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov,
 - c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, aj bez udania dôvodu; výpovedná doba je dvanásť (12) mesiacov a začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany výslovne vylučujú použitie článku 10 VOP na zmluvný vzťah založený touto zmluvou.

ČLÁNOK VII – Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom v tomto poradí.
2. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa (VOP) účinnými v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení zákonom stanoveným spôsobom, o čom objednávateľ upovedomí poskytovateľa (postačí e-mailom).
4. V prípade, ak je táto zmluva vlastnoručne podpísaná zmluvnými stranami, je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom (1) rovnopise pre každú zmluvnú stranu. V prípade, ak je táto zmluva podpísaná elektronicky, je vyhotovená výlučne v elektronickej forme s platnosťou originálu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

PRÍLOHY

1. Rozpis služieb a jednotkových cien
2. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT EAST s .r. o.

Za poskytovateľa

Za objednávateľa

KOSIT EAST s. r. o.
Ing. Lucia Šprinc, MBA
generálna riaditeľka

Obec Dulova Ves
Onofrej Lukáš, Mgr.